FIAP ON

LEADERSHIP AND CORPORATE ACCOUNTABILITY

ESTRUTURAS DE GOVERNAÇA CORPORATIVA

GUSTAVO GALEGALE

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1 – Estruturas que suportam a Governança Corporativa..... 5
Figura 2.2 – Estruturas que suportam a Governança Corporativa..... 18
Figura 2.3 – Itaú Unibanco Holding S.A. 19
Figura 2.4 – Bradesco 20
Figura 2.5 – Banco Santander..... 21

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 - Conselho 10

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

2 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 5
2.1 Revisitando o modelo do IBGC..... 5
2.2 Segmentos de Listagem e o Novo Mercado 6
2.3 Os Sócios 8
2.4 O Conselho de Administração 9
2.4.1 Comitês do Conselho de Administração. 11
2.5 A Diretoria..... 12
2.6 Órgãos de Fiscalização e Controle 13
2.6.1 Comitê de Auditoria 13
2.6.2 A Auditoria Interna..... 14
2.6.3 A Auditoria Externa ou Independente..... 15
2.6.4 O Conselho Fiscal..... 16
2.7 Estrutura de Governança dos Bancos no Brasil 17
REFERÊNCIAS..... 23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

2.1 Revisitando o modelo do IBGC

Para entender as estruturas que suportam a Governança Corporativa, vamos revisitar o modelo proposto pelo IBGC:

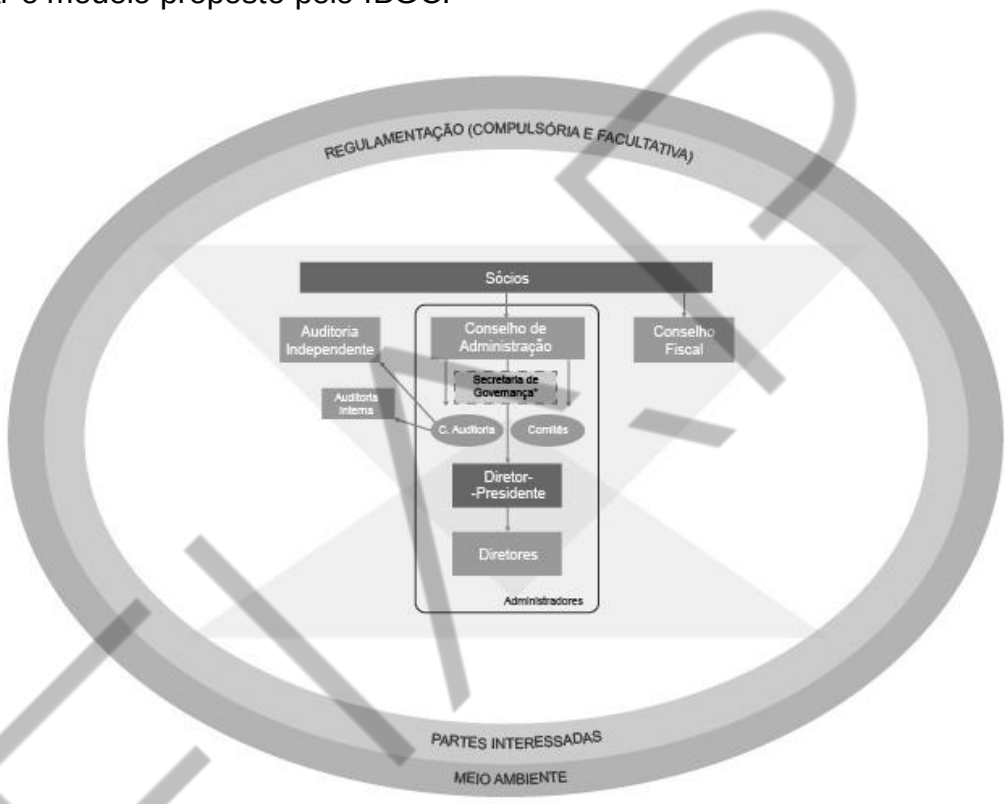

Figura 2.1 – Estruturas que suportam a Governança Corporativa
Fonte: FIAP (2018)

Inicialmente, apresentaremos como o mercado trata a Governança Corporativa, por meio da abordagem do Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão.

Em sequência, vamos explorar o modelo do IBGC, destacando os seguintes componentes, que serão abordados neste capítulo:

- Os Sócios
- O Conselho de Administração
- Diretoria
- Órgãos de Fiscalização e Controle

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Finalizaremos o capítulo apresentando alguns exemplos reais das estruturas de Governança utilizadas pelos principais bancos em operação no Brasil.

2.2 Segmentos de Listagem e o Novo Mercado

A B3 – Brasil, Bolsa e Balcão (antiga BMF/Bovespa), tem, entre suas atividades, a criação e administração de sistemas de negociação, compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes de ativos, desde ações e títulos de renda fixa corporativa até derivativos de moedas, operações estruturadas e taxas de juros e de commodities.

Para desenvolver o mercado de capitais brasileiro, ela criou segmentos especiais de listagem. Atualmente, existem os seguintes segmentos: Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1.

Todos esses segmentos prezam por regras de governança corporativa diferenciadas. Essas regras vão além das obrigações que as companhias têm perante a Lei das Sociedades por Ações (Lei das S.As.) e têm como objetivo melhorar a avaliação daquelas que decidem aderir, voluntariamente, a um desses segmentos de listagem (B3, 2018).

Além disso, tais regras atraem os investidores. Ao assegurar direitos aos acionistas, bem como dispor sobre a divulgação de informações aos participantes do mercado, os regulamentos visam à mitigação do risco de assimetria informacional.

De todos os segmentos, o Novo Mercado é o mais arrojado em termos de transparência, divulgação de informações e práticas de governança corporativa.

A descrição da B3 para o Novo Mercado é a seguinte:

> Lançado no ano 2000, o Novo Mercado estabeleceu desde sua criação um padrão de governança corporativa altamente diferenciado. A partir da primeira listagem, em 2002, ele se tornou o padrão de transparência e governança exigido pelos investidores para as novas aberturas de capital, sendo recomendado para empresas que pretendam realizar ofertas grandes e direcionadas a qualquer tipo de investidor (investidores institucionais, pessoas físicas, estrangeiros etc.) (B3, 2018).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na última década, o Novo Mercado firmou-se como um segmento destinado à negociação de ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança corporativa adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira. A listagem nesse segmento especial implica a adoção de um conjunto de regras societárias que ampliam os direitos dos acionistas, além da divulgação de políticas e existência de estruturas de fiscalização e controle.

O Novo Mercado conduz as empresas ao mais elevado padrão de governança corporativa. As empresas listadas nesse segmento podem emitir apenas ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias (ON), ou seja, ações que dão direito à participação nas decisões da empresa.

As principais regras deste segmento são:

- O capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a voto.
- No caso de alienação do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações pelo mesmo preço (tag along de 100%) atribuído às ações detidas pelo controlador.
- Instalação de área de Auditoria Interna, função de Compliance e Comitê de Auditoria (estatutário ou não estatutário).
- Em caso de saída da empresa do Novo Mercado, realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA) por valor justo, sendo que, no mínimo, 1/3 dos titulares das ações em circulação devem aceitar a OPA ou concordar com a saída do segmento.
- O conselho de administração deve contemplar, no mínimo, 2 ou 20% de conselheiros independentes, o que for maior, com mandato unificado de, no máximo, dois anos.
- A empresa se compromete a manter, no mínimo, 25% das ações em circulação (free float), ou 15%, em caso de ADTV (average daily trading volume) superior a R$ 25 milhões.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Estruturação e divulgação de processo de avaliação do conselho de administração, de seus comitês e da diretoria.
- Elaboração e divulgação de políticas de (i) remuneração; (ii) indicação de membros do conselho de administração, seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária; (iii) gerenciamento de riscos; (iv) transação com partes relacionadas; e (v) negociação de valores mobiliários, com conteúdo mínimo (exceto para a política de remuneração).
- Divulgação simultânea, em inglês e português, de fatos relevantes, informações sobre proventos e *press releases* de resultados.
- Divulgação mensal das negociações com valores mobiliários de emissão da empresa pelos e acionistas controladores.

Essas práticas não são obrigatórias e devem refletir o desejo de informar das empresas.

2.3 Os Sócios

O código do IBGC apresenta o conceito de “uma ação, um voto”. Estruturas acionárias aderentes ao princípio “uma ação, um voto” promovem o alinhamento de interesses entre todos os acionistas, ao fazer com que o poder político, representado pelo direito de voto, seja proporcional aos direitos econômicos atribuídos às ações.

As melhores práticas indicam que o capital social da companhia deve ser composto apenas por ações ordinárias.

Nas companhias em que os acionistas avaliem ser conveniente adotar estruturas em que não exista essa simetria entre direitos políticos e econômicos, é fundamental que seja garantido o tratamento equitativo a todos os sócios. Isto é, proporcional à sua participação na contribuição ao capital social, em relação aos direitos econômicos e em qualquer evento relevante, como seria o caso de transferência de controle ou de reorganizações societárias.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O código também prevê a existência das "*Poison Pills*" ou um mecanismo de proteção à tomada de controle. O principal objetivo é prevenir a tomada de controle de uma companhia aberta em função de uma oscilação momentânea no preço das ações, o que pode colocar em risco projetos de longo prazo da companhia e resultar em expropriação de valor dos sócios vigentes.

Quando adotados, tais mecanismos têm por finalidade possibilitar que os administradores da sociedade negociem melhores termos e condições e busquem ofertas alternativas para a companhia, em benefício de todos os acionistas.

Quase todos os modelos de governança em uso contam com a Assembleia Geral ou a Reunião de Sócios como órgão máximo, pelo qual os sócios tratam das grandes decisões da organização por meio de participação direta. É também momento relevante de prestação de contas e exercício de transparência pela administração, e oportunidade valiosa para que os sócios possam contribuir com a organização, apresentando ideias e opiniões.

Como boa parte das empresas listadas na bolsa pode ter milhares de acionistas (ou sócios minoritários), a realização de uma assembleia presencial é extremamente custosa e de difícil viabilização. Muitas empresas optaram por assembleias eletrônicas, permitindo que seus sócios confirmem suas decisões com votações digitais, pela internet, de forma segura.

O código do IBGC também reconhece que diversos grupos empresariais têm sua origem em empresas familiares e cria o conselho de família. Esse é o órgão responsável por manter assuntos de ordem familiar separados dos assuntos da organização. Os objetivos do conselho de família não devem ser confundidos com os do conselho de administração, que são voltados unicamente para a organização.

2.4 O Conselho de Administração

O conselho de administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança da organização, sendo seu principal componente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O conselho de administração deve exercer suas atribuições, considerando os interesses de longo prazo da companhia, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.

Além de decidir os rumos estratégicos do negócio, compete ao conselho de administração, conforme o melhor interesse da organização, monitorar a diretoria, atuando como elo entre esta e os sócios.

O conselho de administração deve ter membros de perfil diversificado, número adequado de conselheiros independentes, e tamanho que permita a criação dos comitês necessários.

A composição exata de cada conselho varia de empresa para empresa e não possui uma fórmula “mágica” para sua criação. Recomenda-se, porém, que sejam em número ímpar, para facilitar o desempate e espera-se algo entre cinco e onze membros.

Características e competências de um conselheiro:

- alinhamento e comprometimento com os princípios, valores e código de conduta da organização;
- visão estratégica;
- disposição para defender seu ponto de vista a partir de julgamento próprio;
- capacidade de comunicação;
- disponibilidade de tempo;
- capacidade de trabalhar em equipe;
- conhecimento das melhores práticas de governança corporativa;
- capacidade de interpretar relatórios gerenciais, contábeis, financeiros e não financeiros;
- conhecimento sobre a legislação societária e a regulação;
- conhecimento sobre gerenciamento de riscos.

Quadro 2.1 - Conselho
Fonte: IBGC (2015)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Existem três classes de conselheiros:

- **Internos**: atuam como diretores ou empregados da empresa.
- **Externos**: sem vínculo atual, mas não independentes, como ex-diretores e ex-empregados. Consultores, advogados e membros de outras empresas do grupo se encaixam nesta classe.
- **Independentes**: conselheiros externos que não possuem relações familiares, de negócio, ou de qualquer outro tipo com sócios e demais membros da empresa que possam influenciar suas decisões.

Importante: A CVM indica que os cargos de presidente do conselho de administração e presidente da diretoria (executivo principal) devem ser exercidos por pessoas diferentes. Uma vez que o conselho fiscaliza a diretoria, colocar o executivo principal da empresa como presidente do conselho gera um conflito de interesse.

2.4.1 Comitês do Conselho de Administração.

Os comitês são órgãos criados para assessorar o Conselho de Administração. Sua existência não implica a delegação das responsabilidades que competem ao conselho de administração como um todo. Os comitês não têm poder de deliberação e suas recomendações não se vinculam às deliberações do conselho de administração.

Destacam-se os seguintes comitês:

- Auditoria
- Finanças
- Pessoas
- Riscos
- Sustentabilidade

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Observar os comitês criados pelas empresas na sua estrutura organizacional diz muito sobre a estratégia da empresa, por exemplo, a Natura possui um Comitê de Sustentabilidade que tem relação direta com seu posicionamento estratégico.

Para assuntos pontuais de apoio ao conselho de administração, podem ser criados grupos de trabalho ou comissões, e não necessariamente comitês.

2.5 A Diretoria

A diretoria é o órgão responsável pela gestão da organização, cujo principal objetivo é fazer com que a organização cumpra seu objetivo e sua função social. Ela executa a estratégia e as diretrizes gerais aprovadas pelo conselho de administração, administra os ativos da organização e conduz seus negócios.

Também é responsável pela elaboração e implementação de todos os processos operacionais e financeiros, inclusive os relacionados à gestão de riscos e de comunicação com o mercado e demais partes interessadas.

A Diretoria é a responsável por assegurar a conformidade com todas as legislações, regras e políticas internas às quais a empresa deve se submeter, tanto local quanto internacionalmente.

Cada diretor responde, individualmente, por suas atribuições específicas na gestão, respondendo colegiadamente pelas decisões tomadas em conjunto pela diretoria.

Como vimos na Teoria da Agência, o Conselho de Administração e a Diretoria podem ter interesses conflitantes, por isso, a definição das políticas de remuneração dos diretores é de extrema importância.

A remuneração da diretoria deve servir como uma ferramenta efetiva de atração, motivação e retenção dos diretores e proporcionar o alinhamento de seus interesses com os da organização. Ela deve estar vinculada a resultados, com metas de curto e longo prazos, relacionadas de forma clara e objetiva à geração de valor econômico para a empresa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A política de remuneração não deve estimular ações que induzam os diretores a adotarem medidas de curto prazo sem sustentação ou que, ainda, prejudiquem a organização no longo prazo.

2.6 Órgãos de Fiscalização e Controle

Os diversos comitês da empresa, além de apoiarem o Conselho de Administração em suas funções também exercem atividades voltadas a aprimorar a qualidade das informações e decisões dentro da empresa.

Destacamos os seguintes órgãos:

2.6.1 Comitê de Auditoria

Deve ser composto e chefiado, preferencialmente, por conselheiros independentes, visto que, para assegurar a independência dos trabalhos de auditoria deve-se minimizar os conflitos de interesse possíveis.

As seguintes atividades fazem parte do escopo desse comitê:

- Monitoramento da efetividade e da qualidade dos controles internos da organização.
- Monitoramento do cumprimento das leis, regulamentos e sistemas de conformidade (*compliance*) pela organização.
- Supervisão da estrutura e das atividades de gerenciamento de riscos pela gestão da organização, incluindo os riscos operacionais, financeiros, estratégicos e de imagem, em linha com as diretrizes e políticas estabelecidas pelo conselho de administração.
- Monitoramento dos aspectos de ética e conduta, incluindo a efetividade do código de conduta, do canal de denúncias e eventual existência de fraude.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Monitoramento da qualidade do processo contábil e respectivas práticas contábeis selecionadas, da preparação das demonstrações financeiras e outras informações divulgadas a terceiros.
- Supervisão das atividades da auditoria interna, incluindo a qualidade dos seus trabalhos, estrutura existente, plano de trabalho e resultados dos trabalhos realizados.
- Suporte ao conselho na contratação ou substituição do auditor independente e supervisão da sua atuação, estrutura, independência perante a organização, qualidade e resultados dos seus trabalhos.
- Avaliação e monitoramento dos controles existentes para as transações da organização com partes relacionadas, bem como para a sua divulgação.

A função de auditoria deve ser separada em Auditoria Interna e Externa ou Independente.

2.6.2 A Auditoria Interna

De acordo com o IIA (2018) – Instituto dos Auditores Internos, a missão da Auditoria Interna é:

> Aumentar e proteger o valor organizacional, fornecendo avaliação (*assurance*), assessoria (*advisory*) e conhecimento (*insight*) objetivos baseados em riscos.

As atividades de auditoria interna variam de uma empresa para outra, mas todas buscam se apoiar em princípios sólidos. O IIA (2018) apresenta os seguintes princípios:

- Demonstrar integridade;
- Demonstrar a proficiência e o zelo profissional devido;
- Ser objetivo e livre de influências indevidas (independente);
- Estar alinhado às estratégias, objetivos e riscos da organização;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Estar devidamente posicionado e com recursos adequados;
- Demonstrar qualidade e melhoria contínua;
- Comunicar-se de modo efetivo;
- Fornecer avaliações baseadas em risco;
- Ser perspicaz, proativo e focado no futuro; e
- Promover a melhoria organizacional.

As principais diferenças entre auditoria interna e externa são seu enfoque e o destino de seus relatórios.

2.6.3 A Auditoria Externa ou Independente

De acordo com o CVM (2018) o Auditor Independente exerce papel fundamental para assegurar credibilidade às informações financeiras de determinada entidade, ao opinar se as demonstrações contábeis preparadas pela sua administração representam, em todos os aspectos relevantes, sua posição patrimonial e financeira.

A atividade de auditoria externa é essencial para a proteção dos usuários das demonstrações contábeis, contribuindo para o funcionamento do mercado de valores mobiliários, à medida que colabora para o fortalecimento da confiança nas relações entre as entidades auditadas e os usuários daquelas demonstrações.

Segundo o IBRACON (Instituto dos Auditores Independentes do Brasil), o resultado do trabalho do auditor destina-se a uma ampla gama de agentes do mercado: os chamados usuários do relatório de auditoria. O relatório de auditoria é um importante instrumento para orientar o trabalho de diferentes usuários das demonstrações contábeis, como administradores da companhia, acionistas, investidores, reguladores, imprensa, instituições financeiras que negociam com a entidade auditada e até empresas com as quais essa entidade tenha relações comerciais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O trabalho do auditor independente deve seguir uma metodologia e um conjunto de normas profissionais equivalentes às normas internacionais que estabelecem procedimentos para a realização de uma auditoria independente nas demonstrações contábeis e operacionais.

A auditoria começa com a etapa de planejamento. Nessa fase, são definidos a estratégia global (alcance, período, direção da auditoria) e o plano de auditoria com a extensão dos procedimentos que serão realizados. Na avaliação inicial, são observados, por exemplo, os motivos para a contratação do serviço, o segmento da empresa a ser auditada, bem como sua estrutura (operações e administração) e o time de profissionais que serão mobilizados para a auditoria.

Ao planejar e determinar a amostra de auditoria (dados e período a ser auditado), o auditor independente deve levar em consideração, entre outros aspectos, os objetivos específicos da auditoria; a população da qual deseja extrair a amostra; o risco da amostragem; o erro tolerável e o erro esperado. Deve-se calcular a materialidade do risco.

A materialidade é uma questão de julgamento profissional em que o auditor observa a relevância das informações evidenciadas de forma quantitativa e qualitativa (veracidade das informações transmitidas pelas notas explicativas).

Dentro do planejamento e na execução do trabalho de auditoria independente, o auditor determina o valor ou valores como base para avaliação de informações em classes específicas de transações, saldos contábeis ou divulgações e extensão do trabalho que será realizado.

2.6.4 O Conselho Fiscal

Representa um mecanismo de fiscalização independente dos administradores para reporte aos sócios, instalado por decisão da assembleia geral, cujo objetivo é preservar o valor da organização. Os conselheiros fiscais possuem poder de atuação individual, apesar do caráter colegiado do órgão.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O conselho fiscal não substitui o comitê de auditoria. Enquanto este último é órgão de controle com funções delegadas pelo conselho de administração, aquele é instrumento de fiscalização eleito pelos sócios e, por lei, não se subordina ao conselho de administração.

Os conselheiros fiscais devem ter remuneração adequada à dedicação de tempo esperada do profissional, à complexidade dos negócios, à experiência e a qualificação necessárias ao exercício da função. Não se deve prever a remuneração variável ou por metas aos membros do conselho fiscal para que sua ação não seja influenciada pelo resultado da empresa.

2.7 Estrutura de Governança dos Bancos no Brasil

Escolhemos as instituições financeiras para ilustrar as estruturas de governança, porque elas estão em segmento extremamente regulamentado, nos fornecendo ótimo material de estudo sobre o assunto.

Ao avaliar a estrutura de governança dos bancos que atuam no Brasil, identificamos diversas similaridades. As figuras a seguir apresentam a estrutura de cada um deles, conforme comunicado pela função de Relacionamento com Investidores de cada um.

Banco do Brasil

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

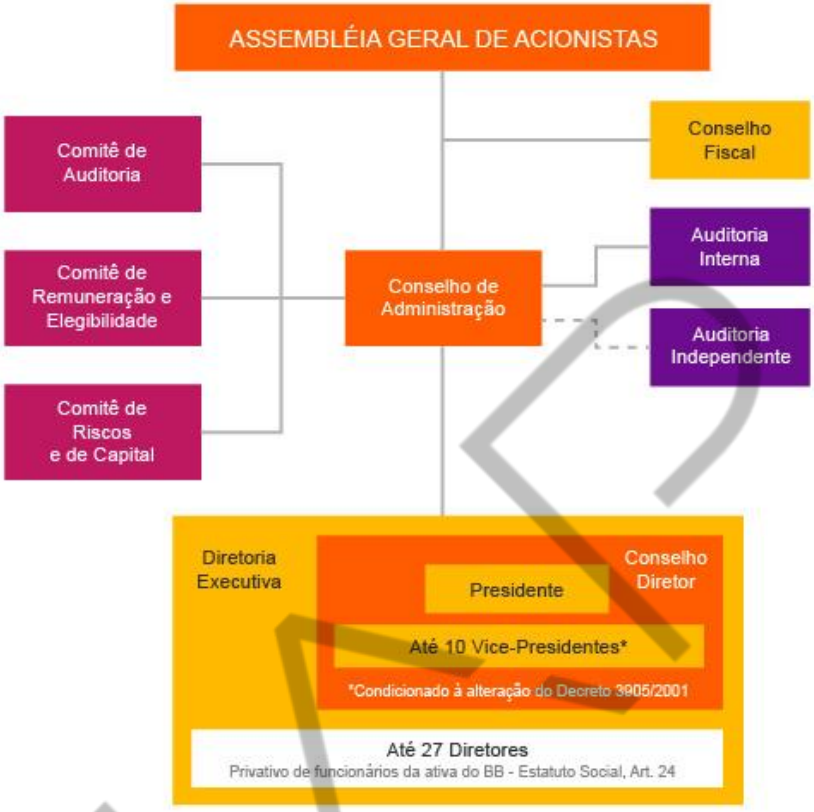

Figura 2.2 – Estruturas que suportam a Governança Corporativa
Fonte: Banco do Brasil (2020), adaptado por FIAP (2020)

O Banco do Brasil participa desde 2006 do Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa e Balcão e é o único banco participante desse mercado.

O órgão deliberativo máximo do Banco do Brasil é a Assembleia Geral dos Acionistas e tem, além das atribuições previstas em lei, a competência para deliberar sobre a alienação, no todo ou em parte, de ações do capital social do Banco ou de suas controladas, abertura de capital e aumento do capital social por subscrição de novas ações, bem como a transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da empresa. Essa assembleia também é a responsável pelo desejo de compor o novo mercado.

Itaú Unibanco Holding S.A.:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

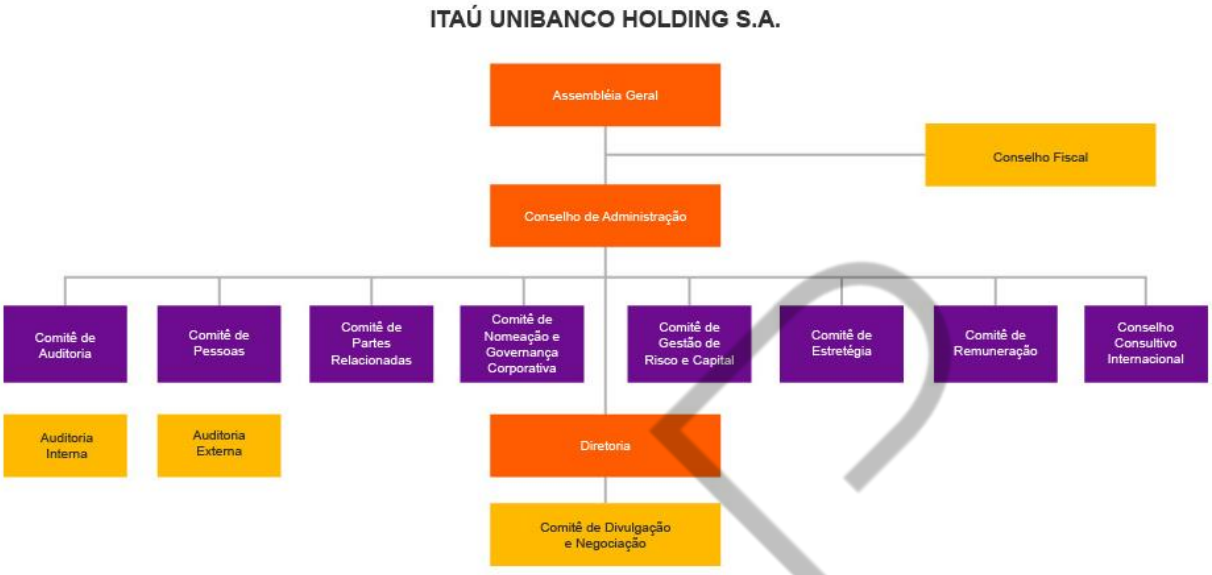

Figura 2.3 – Itaú Unibanco Holding S.A.
Fonte: Itaú (2020), adaptado por FIAP (2020)

Para o Itaú Unibanco, o principal objetivo da estrutura de governança corporativa é criar um conjunto eficiente de mecanismos de incentivo e monitoramento para assegurar que os administradores estejam sempre alinhados aos interesses dos seus acionistas, de forma sustentável e perene.

Verificamos grande número de comitês criados pela instituição financeira que, como falamos anteriormente, nos dão muitas pistas do posicionamento estratégico do Itaú Unibanco.

Banco Bradesco:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

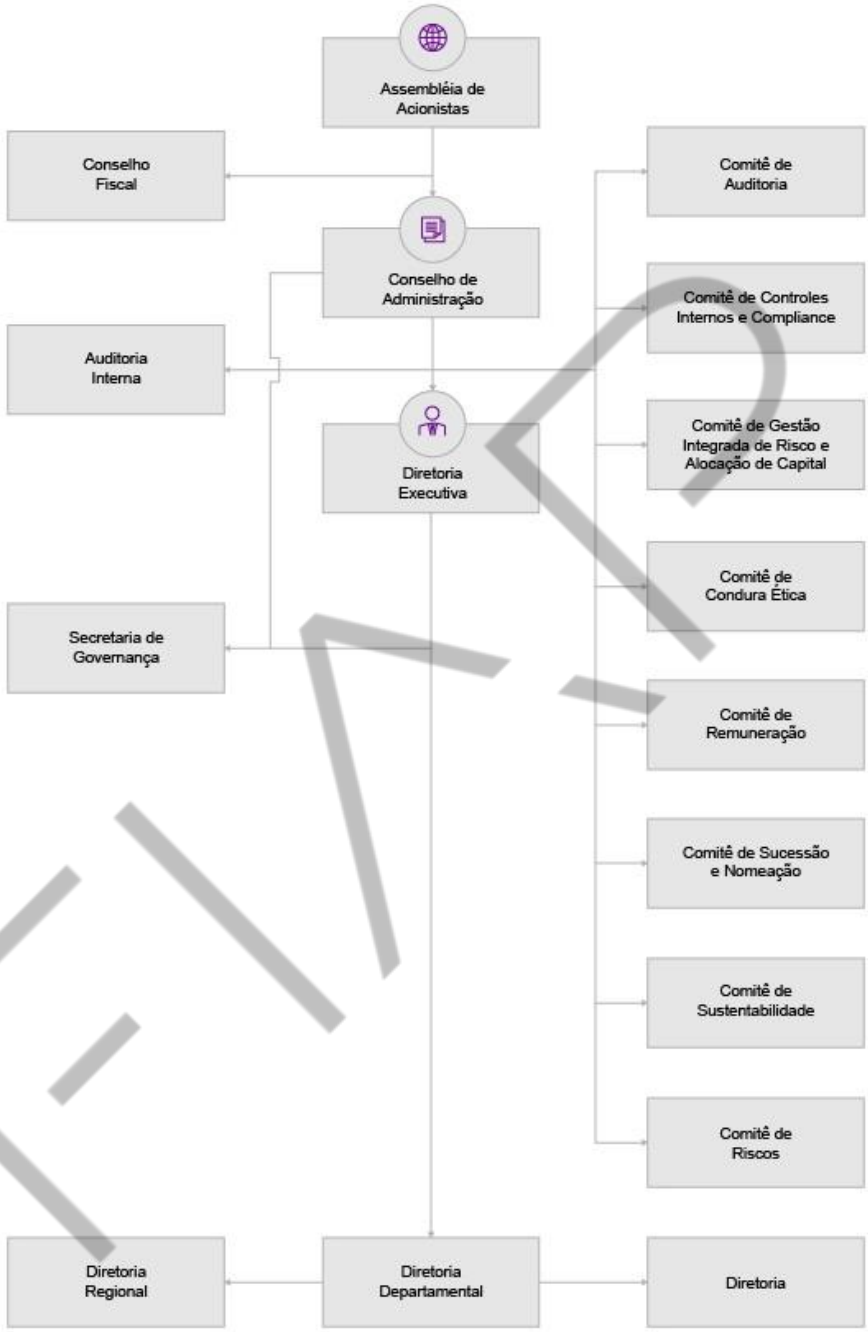

Figura 2.4 – Bradesco
Fonte: Bradesco (2020), adaptado por FIAP (2020)

A estrutura administrativa do Bradesco é composta pelo Conselho de Administração e pela Diretoria-Executiva.

Para assessorar suas atividades, seis comitês reportam-se ao Conselho de Administração, sendo dois estatutários (Auditoria e Remuneração) e quatro não estatutários (Conduta Ética; Controles Internos e *Compliance*; Gestão Integrada de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Riscos e Alocação de Capital; e Sustentabilidade). Diversos outros comitês executivos reportam-se à Diretoria-Executiva.

Uma curiosidade na estrutura do Bradesco é a Secretaria de Governança, que é um órgão subordinado ao Conselho de Administração e o assessora.

Banco Santander:

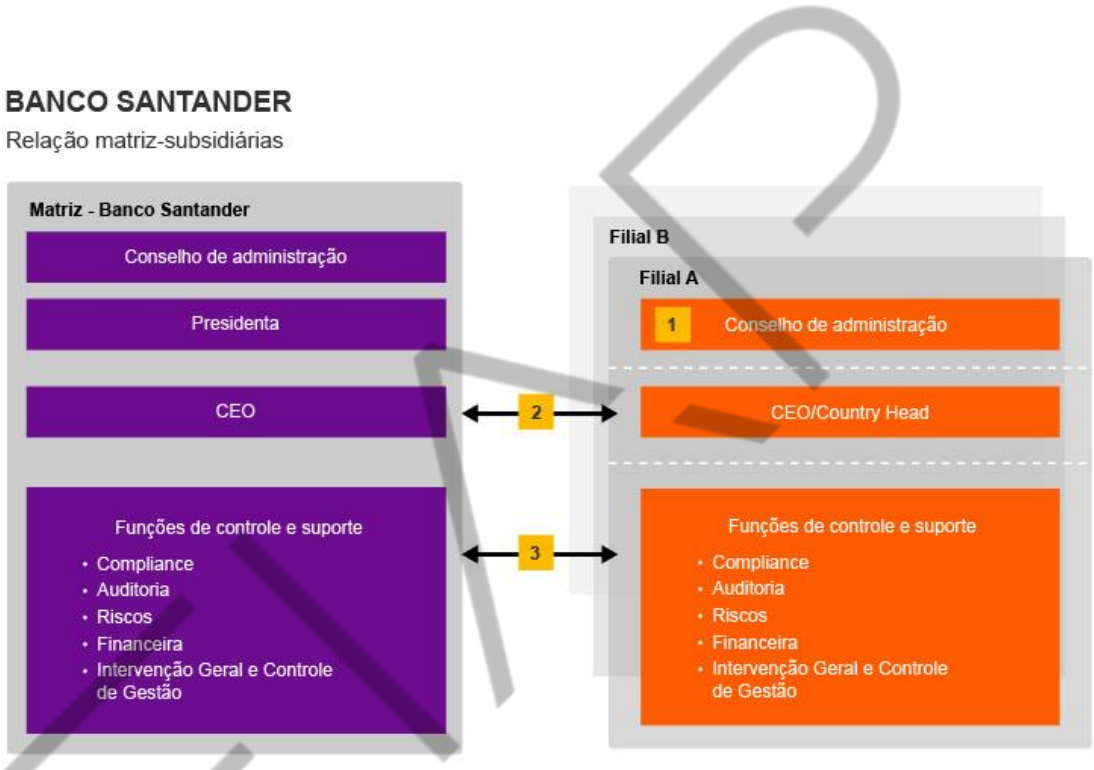

Figura 2.5 – Banco Santander
Fonte: Santander (20207), adaptado por FIAP (2020)

O Santander, por ser um banco global, tem um modelo de Governança um pouco diferente dos demais. Ele está estruturado em um conjunto de subsidiárias cuja matriz, o Santander S.A. fica na Espanha.

De acordo com o Annual Report (2019) do Santander, esse modelo é caracterizado por:

- Os órgãos de administração de cada subsidiária têm a responsabilidade de realizar uma gestão rigorosa e prudente da instituição, de assegurar sua solidez econômica e de zelar pelos interesses de seus acionistas e outros *stakeholders.*

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Essas subsidiárias são administradas segundo critérios locais e por equipes locais que possuem um grande conhecimento e experiência na relação com os clientes em seus mercados, ao mesmo tempo em que se beneficiam das sinergias e vantagens de pertencer ao Grupo Santander.
- As subsidiárias estão sujeitas à regulação e supervisão de suas autoridades locais, sem prejuízo da supervisão global que o Banco Central Europeu exerce sobre o Grupo.

A autonomia das subsidiárias limita o contágio de problemas entre as diferentes entidades do Grupo, o que reduz o risco sistêmico. Cada uma delas conta com seu próprio plano de resolução.

Agora que já conhecemos a estrutura de governança das organizações e vimos alguns exemplos reais, fica claro que o ambiente regulatório global e local, influenciam e muito o modelo de governança das organizações. Vamos falar sobre o ambiente regulatório no próximo capítulo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Lélis Pedro de et al. Governança Corporativa: Uma análise da relação do conselho de administração como valor de mercado e desempenho das empresas brasileiras. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, v. 10, n. 4, 2009.

IBGC – INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA. **Código das melhores práticas de Governança Corporativa.** 5. ed. São Paulo: IBGC, 2015.

MAZALLI, Rubens; ERCOLIN, Carlos Alberto. **Governança Corporativa**. Rio Janeiro: Editora FGV, 2018.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com